



PUTUSAN
Nomor 33 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. MARISKA EFFENDI MEGANTARA, S.Sos., bertempat tinggal di Jalan Nurtanio Nomor 7, RT.006 RW.003, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anno Suparno, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Cluster Malakasari Nomor A.8, Bojongcibodas RT.03 RW.05, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HENDRIYANA**, bertempat tinggal di Jalan Sukaati Permai III Nomor 11 A, RT.001 RW.007, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
2. **H. WAWAN MEGANTARA, B.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Sarikaso III Nomor 14, RT.003 RW.001, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **NURGAN HERMANIA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pajajaran Nomor 76, Kota Bandung;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2023



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 23 November 1992 Nomor 9235/1992, seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi);
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1991 Nomor 1650/1991, seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi);
3. Menyatakan, Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A. Khusus atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM):
 - 4.1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Nurtanio Nomor 7 RT.006 RW.003, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1991 Nomor 1650/1991, seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);
 - 4.2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Nurtanio Nomor 7 RT.006 RW.003, Kelurahan Dungus

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 23 November 1992 Nomor 9235/1992, seluas 124m² (seratus dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat);

- 4.3. Sebidang Tanah dan Bangunan Milik Tergugat I yang terletak dan salan Dukaati Permai III Nomor 11-A, RT.001 RW.007 Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
- 4.4. Sebidang Tanah dan Bangunan Milik Tergugat II Perumahan Kota Baru Parahyangan Blok Tatar Naganingrum Jalan Kencana Wetan Nomor 7 Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
5. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak Akta Pernyataan dibawah tangan tertanggal 10 Januari 2013;
6. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nurgana Hermania, S.H., (Turut Tergugat I);
7. Menyatakan, nama Hendriyana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 23 November 1992 Nomor 9235/1992, seluas 124m² (seratus dua puluh empat meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1991 Nomor 1650/1991, seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) adalah bukan sebagai Pemilik namun merupakan pinjam nama;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dalam Berita Acara Sita tanggal 11 Februari 2015 dalam perkara Nomor 220/Pdt.G/2014/PN Bdg;
9. Menyatakan, memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dalam Berita Acara Sita tanggal 11 Februari 2015 dalam Perkara Perdata Nomor 220/Pdt.G/2014/PN.Bdg;
10. Menyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemegang hak Tergugat I adalah sebagai berikut

- 10.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 23 November 1992 Nomor 9235/1992, seluas 124m² (seratus dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);
- 10.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1991 Nomor 1650/1991, seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);
11. Menghukum serta memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret kepemilikan Tergugat I dari daftar buku tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - 11.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 23 November 1992 Nomor 9235/1992, seluas 124m² (seratus dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);
 - 11.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1991 Nomor 1650/1991, seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);karena Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek perkara tersebut menjadi atas nama Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2023



15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
16. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet ataupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bandung khusus berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Para Tergugat

1. *Error In Persona* atau *Diskualifikasi In Persona*;
2. *Exceptio Litis Pendentes*;
3. *Exceptio domini*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II

1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolute);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PN Bdg, tanggal 23 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp3.970.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/PDT/2021/PT BDG, tanggal 15 Juni 2021;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 54/Pdt/KS/2021/PN Bdg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021 dan 21 Oktober 2021, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 240/PDT/2021/PT BDG tertanggal 15 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus Nomor 513/Pdt.G/2019/PN.Bdg tertanggal 23 Maret 2021;

Dan Dengan Mengadili sendiri;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 23 November 1992 Nomor 9235/1992, seluas 124m² (seratus dua puluh empat meter persegi);
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1991 Nomor 1650/1991, seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi);
3. Menyatakan, Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A. Khusus atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - 4.1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Nurtanio Nomor 7 RT.006 RW.003, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1991 Nomor 1650/1991, seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);
 - 4.2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Nurtanio Nomor 7 RT.006 RW.003, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 23 November 1992 Nomor 9235/1992, seluas 124m² (seratus dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);
 - 4.3. Sebidang Tanah dan Bangunan Milik Tergugat I yang terletak dan salan Dukaati Permai III Nomor 11-A, RT.001 RW.007 Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Sebidang Tanah dan Bangunan Milik Tergugat II Perumahan Kota Baru Parahyangan Blok Tatar Naganingrum Jalan Kencana Wetan Nomor 7 Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
5. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat Para Pihak Akta Pernyataan dibawah tangan tertanggal 10 Januari 2013;
6. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat Para Pihak Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nurgana Hermania, S.H., (Turut Tergugat I);
7. Menyatakan, nama Hendriyana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 23 November 1992 Nomor 9235/1992, seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1991 Nomor 1650/1991, seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) adalah bukan sebagai Pemilik namun merupakan pinjam nama;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dalam Berita Acara Sita tanggal 11 Februari 2015 dalam perkara Nomor 220/Pdt.G/2014/PN Bdg;
9. Menyatakan, memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dalam Berita Acara Sita tanggal 11 Februari 2015 dalam Perkara Perdata Nomor 220/Pdt.G /2014/PN Bdg;
10. Menyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemegang hak Tergugat I adalah sebagai berikut:
- 10.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 23 November 1992 Nomor 9235/1992, seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);
- 10.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1991 Nomor 1650/1991, seluas 252 m²



(dua ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);

11. Menghukum serta memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret kepemilikan Tergugat I dari daftar buku tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM)

11.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 23 November 1992 Nomor 9235/1992, seluas 124m² (seratus dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);

11.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, Gambar Situasi tanggal 5 Februari 1991 Nomor 1650/1991, seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Hendriyana (Tergugat I);

karena Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek perkara tersebut menjadi atas nama Penggugat;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh



karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, tanggal 23 November 1992 atas nama Nyonya Mariska Effendi Megantara dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang, tanggal 5 Februari 1991 atas nama Nyonya Hajjah Nenden Supriati, Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa atas 2 (dua) objek *a quo* sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 966/Dungus Cariang, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 894/Dungus Cariang tersebut oleh Penggugat telah dijaminkan kepada PT Bank UOB Buana, Tbk., Cabang Sudirman Kota Bandung dan Penggugat mempunyai sisa pembayaran sebesar Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melunasi hutang kepada PT Bank UOB Buana, Tbk., Penggugat menitipkan pembayaran dan/atau konsinyasi pembayaran melalui Pengadilan Negeri Bandung, namun oleh PT Bank UOB Buana, Tbk., Cabang Sudirman Bandung Kota ditolak, karena sudah dilimpahkan ke Balai Lelang dan disarankan untuk mengikuti lelang, karena Penggugat tidak dapat mengikuti lelang sehingga akhirnya kakak kandung Penggugat yaitu Tergugat I yang mengikuti lelang sehingga akhirnya Tergugat I telah berhasil memenangkan lelang atas 2 (objek) *a quo*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2023



tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Ny. MARISKA EFFENDI MEGANTARA, S.Sos., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. MARISKA EFFENDI MEGANTARA, S.Sos.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 33 K/Pdt/2023